

1500880-46.2019.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2148337/2019 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 5360455 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 1245/19/515 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500880-46.2019.8.26.0617 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500880-46.2019.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2148337/2019 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 5360455 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 1245/19/515 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 1245/2019 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2148337 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 1245/19/515 - DISE- DEL.SEC.JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON LINO DE MORAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1. JEFERSON LINO DE MORAES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque, no dia 20 de maio de 2019, por volta das 23h, na Rua Um, bloco 4, Bairro Bandeira Branca, nesta cidade e comarca, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para o fim de tráfico, trouxe consigo 113,24g de maconha, 25,77g de cocaína e 4,76g de crack.

A denúncia foi oferecida em 29 de junho de 2019 (fls. 78).

Após a apresentação da defesa preliminar (fls. 103/1014) a denúncia foi recebida no dia 02 de outubro de 2019 (fls. 108/109).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público, após análise da prova produzida, postulou a condenação do réu como incurso no artigo 33, da Lei de Drogas. A Douta Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente requereu a fixação da pena no mínimo legal, a redução da pena nos moldes preconizados pelo artigo 33, §4º, da Lei de Drogas no patamar máximo, a qual deverá ser substituída nos termos do artigo 44, do Código Penal, facultando-se o apelo em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

2.A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada pelos Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01/12), Boletim de Ocorrência (fls. 13/14), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16), Laudo de Constatação Prévia (fls. 17/18), bem como pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 70/72, que constatou tratar-se, efetivamente, de substâncias entorpecentes – cocaína e maconha.

A autoria restou igualmente comprovada e é incontroversa.

O réu JEFERSON LINO DE MORAES permaneceu em silêncio durante a fase extrajudicial. Em juízo, ao ser interrogado, o réu negou o crime, aduzindo que na data dos fatos foi até o trailer fazer um pedido de lanche para ele e para a sua esposa, já que estavam em um culto nas proximidades. Quando estava sentado aguardando ser servido acabou sendo abordado por policiais militares. Não viu ninguém correndo e nenhuma sacola sendo localizada pelos milicianos. Já conhecia um dos policiais que o abordaram. Trabalha como servente, reside nesta cidade, é usuário de maconha e possui esposa e uma filha.

Na espécie, negativa do réu ficou isolada nos autos ao ser confrontada com as demais provas produzidas durante a regular instrução do feito, seguras ao desfecho condenatório.

A testemunha BRUNO EVILASIO DE MATTOS, Policial Militar, declarou que na data dos fatos realizava diligências pelo local indicado na denúncia juntamente com o policial Fabio, e atendeu solicitação de popular, que noticiou a presença de indivíduos armados naquelas imediações. Logo em seguida avistaram indivíduos com as mesmas características declinadas pelo denunciante, os quais ao notarem a presença da polícia tentaram fugir a pé. Havia três indivíduos e apenas um deles foi detido, especificamente o réu Jeferson Lino de Moraes, com o qual foi encontrado uma sacola plástica branca contendo 47 porções individuais de maconha, 31 pinos contendo cocaína e 26 pedras de crack, além da importância de R\$ 512,50 em espécie, sacola esta que foi jogada ao solo no momento da abordagem. Também foi encontrado no bolso da calça um aparelho celular Samsung dourado.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar, FABIO HENRIQUE ALMEIDA LIMA, que participou da prisão do acusado.

Pois bem.

As provas produzidas durante a regular instrução do feito são absolutamente seguras para imputação ao réu do crime de tráfico de drogas descrito na exordial acusatória.

Os policiais militares prestaram depoimentos sólidos e seguros sobre a dinâmica da ocorrência e abordagem do acusado. Durante patrulhamento regular os milicianos foram solicitados por populares que informaram que no local dos fatos havia indivíduos armados. Passaram a diligenciar e avistaram três indivíduos com as mesmas características declinadas pelo denunciante, momento em que dois deles conseguiram fugir. Contudo, o terceiro, especificamente o acusado Jeferson, foi detido e identificado, sendo apreendida com ele uma sacola plástica branca, que continha quarenta e sete porções individuais de maconha, trinta e um pinos contendo cocaína e vinte e seis pedras de crack, tudo devidamente embalado para venda, além da importância de R\$ 512,50 em espécie, quantia esta certamente obtida em razão da venda de substância estupefaciente que realizava no local. Aliás, o acusado tentou se desfazer da sacola ao se deparar com a presença da viatura policial.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (cocaína, crack e maconha), prontas para distribuição, além de substancial quantia em dinheiro trocado, não deixam nenhuma dúvida acerca da atividade ilícita que era desenvolvida pelo réu no local dos fatos.

Por outro lado, os policiais militares são funcionários públicos e seus depoimentos não podem ser taxados, a princípio como suspeitos sem comprovação de qualquer intenção dos mesmos em prejudicar o réu. Aliás, o réu nem conhecia os milicianos que atuaram na ocorrência.

“Nesse sentido: “Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime quanto estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes” (TACRIM-SP, Rel. Gonzaga Franceschini – RJD 18/80).

“Sem o menor cabimento desmerecer a prova testemunhal, com o argumento genérico de que se cuidou de depoimento de policiais. O policial é agente do Estado e exerce função pública, dedicada exatamente à prevenção e à repressão do crime, em suas várias modalidades. Desmerecer seus testemunhos apenas pela natureza da função que exerce, a par de não ter suporte em qualquer preceito legal, implicaria num imposto preconceituoso e desarrazoado atestado de inidoneidade de toda uma corporação” (TJSP – AP – 1ª C. – Rel. Marcial Holanda – j. 10.04.95 – RT 721/414). (in Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco, Rui Stoco e outros, editora RT, 1999, volume 2, págs. 1833/1835).

Portanto, as circunstâncias que envolveram a prisão do acusado não deixam nenhuma dúvida no sentido de que ele efetivamente praticava o tráfico de entorpecentes, infringindo o disposto no artigo 33, da Lei de Drogas.

A condenação é de rigor nos termos da denúncia.

3. Passo à dosimetria da pena na forma do artigo 68, do Código Penal.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase deixo de reconhecer a atenuante da menoridade uma vez que a pena

foi fixada no patamar mínimo. Não há agravantes.

Na terceira fase da aplicação da pena, considerando, de um lado, que o réu é primário, não integra organização criminosa, sem prejuízo da não apreensão de substancial quantidade de drogas durante a diligência, aplico a causa de diminuição de pena estabelecida pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2005, reduzindo a pena base fixada em 2/3, resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

Não há causas de aumento de pena.

Finalizando, no caso concreto o acusado preenche os pressupostos legais do artigo 44, do Código Penal, tomando-se por base as circunstâncias do crime (não apreensão de grande quantidade de drogas), e a personalidade do agente, primário, que não demonstrou ser uma pessoa voltada exclusivamente para a criminalidade, a despeito de sua passagem por ato infracional diverso do crime de tráfico de drogas quando ainda era adolescente.

Portanto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos é suficiente para prevenção e repressão do crime praticado.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade fixada, na forma do artigo 44, do Código Penal, por duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e outra de prestação pecuniária, consistente no pagamento da quantia equivalente a 01 salário mínimo, que será destinado a uma instituição carente devidamente cadastrada perante este juízo.

Finalizando, no caso de descumprimento do benefício acima concedido estabeleço o regime inicial aberto para cumprimento da pena, tendo em vista a pena total cominada, o período de custódia cautelar, bem como a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou a natureza hedionda para o caso de tráfico de drogas privilegiado.

4. Posto isso e considerando o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR o réu JEFERSON LINO DE MORAES a cumprir pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída na forma do artigo 44, do Código Penal, nos termos acima expostos, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Determino, ainda, o confisco dos bens apreendidos, de origem ilícita, nos termos do artigo 243, § único, da Constituição Federal de 1988.

Oportunamente, o réu terá o seu nome lançado no rol dos culpados.

Jacarei, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA